

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2274/2538

นายประทวน สิงห์จ้อย กับพวก

โจทก์

นางเฉลีย จันทวงศ์ กับพวก

จำเลย

นายสมบูรณ์ ล้อเลิศสกุล จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาของจำเลยที่ 1 (ที่ถูกจำเลยที่ 2) ทุกข้อเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 (ที่ถูกจำเลยที่ 2) จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาเกินกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ประกอบด้วย มาตรา 234 จึงไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง คืนคำคำร้องให้ไปทั้งหมด จำเลยที่ 2 เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีการ่วมกับฎีกาและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 โปรดมีคำสั่งให้รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสามได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6940 ตำบลดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คนละ 1 ใน 4 ส่วนของเนื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าว ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของโจทก์ทั้งสามคิดเป็นเนื้อที่ 3

ใน 4 ส่วนของเนื้อที่ดิน ดังกล่าว คำขออื่นของโจทก์ทั้งสามนอกจากนี้ให้ยก ให้
ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกาฉบับลง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2538 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันไม่รับฎีกา (อันดับ 124)
จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2538 ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้อง เพราะเกินกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (อันดับ 127)
จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง รับคำร้องให้ส่งคำร้องพร้อมสำนวนมา
ศาลฎีกา (อันดับ 129)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 2 มิได้ยื่น
ภายในกำหนด 15 วัน ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ยก
คำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 2 มิได้ยื่น
ภายในกำหนด 15 วัน ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ยก
คำร้อง

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ